

**Nr. 221 Vorbesprechung der Reichsstatthalter anlässlich der Reichsstatthalterkonferenz. 28.
September 1933, 10.15 Uhr im Reichsministerium des Innern¹⁾**

R 43 II/1392, Bl. 5–28 Umdruck²⁾

Anwesend: Reichsstatthalter v. Epp, Mutschmann, Murr, Wagner, Sauckel, Sprenger, Hildebrandt, Kaufmann, Röver, Loeper, Meyer; StS Lammers; Stabsleiter Bormann; ORegR Medicus; RegR Koch; Protokoll: ORegR Reiner.

Beginn: 10:15

Ort: Reichsministerium

Reichsstatthalter *Sprenger* eröffnet die Tagung und stellt als maßgebenden Grund für die Einberufung die Verschiedenartigkeit der Auslegung des RSt.-Gesetzes fest. Er betont, daß er den Führer vorher um seine Einwilligung gebeten und diese erhalten habe. Selbstverständlich sei es für ihn gewesen, den Stellvertreter des Führers in Preußen, Ministerpräsidenten Göring, den Stellvertreter des Führers in der Partei, Pg. Heß, und den Reichsinnenminister einzuladen, und er begrüße die Vertreter, die die Genannten zur Besprechung abgeordnet hätten, den Staatssekretär Lammers als Vertreter des Führers, Stabsleiter Bormann als Vertreter des stellvertretenden Führers der Partei, Oberregierungsrat Medicus als Vertreter des Reichsinnenministers.

RSt. *Sprenger* fährt dann fort: Ich habe mir erlaubt, die Tagesordnung vorzubereiten. Er verliest die *Tagesordnung*:

– 1.

Ausübung und Übertragung der den Reichsstatthaltern zustehenden Befugnisse.

– 2.

Dienstverkehr mit der Reichsregierung, der eigenen Landesregierung und anderen Landesregierungen, mit Reichs- und Landesbehörden.

– 3.

Vertretungen beim Reich.

– 4.

Etatfragen.

– 5.

Reichsstatthalter – Reichswehr.

– 6.

Verschiedenes.

¹⁾ Auf die dringende Notwendigkeit einer solchen Besprechung hatte der Reichsstatthalter in Hessen, *Sprenger*, bereits mit Schreiben an den RK vom 20. 7. 33 hingewiesen und weiter erklärt: „Wünschenswert erscheint mir unter anderem eine Aussprache über den Umfang der Übertragung der Befugnisse nach § 1 des Reichsstatthaltergesetzes sowie über den Dienstverkehr mit den Reichs- und Landesdienststellen.“ Hierauf antwortete Lammers am 3. 8. zustimmend, fügte aber hinzu, „daß die Herren Reichsstatthalter zweckmäßigerweise während der von dem Herrn Reichskanzler in Berlin vorgesehenen Besprechung [Reichsstatthalterkonferenz vom 28. 9., s. Dok. Nr. 222] Gelegenheit nehmen könnten, lediglich untereinander zu einer Besprechung zusammenzutreten“ (R 43 II/1376, Bl. 102–103). Einladung zur obigen „Vorbesprechung“ erging daraufhin durch *Sprenger* mit Schreiben vom 19. 9. 33 (R 43 II/1391, Bl. 27–28).

²⁾ Das von ORegR *Reiner* gefertigte Protokoll wurde von *Sprenger* an die Rkei übermittelt und ging in dieser It. Randvermerk am 20.11. 33 ein. Lammers vermerkte am 9.12. 33: „Das Protokoll ist – wenigstens soweit meine Ausführungen in Frage kommen – etwas dürftig und bringt den Zusammenhang der von mir entwickelten Gedanken unvollständig, teilweise auch unrichtig zum Ausdruck.“ (R 43 II/1392, Bl. 5).

Ich schlage vor, daß wir der Reihenfolge nach Vorgehen und daß die einzelnen Punkte dann aus der Tagung heraus ergänzt werden. Ich bitte sogar darum. Grundsätzlich möchte ich feststellen: Ich bin dafür, daß wir lediglich die vorbereiteten Fragen und die, die noch aus der Versammlung heraus dazukommen und sich einfügen, behandeln. Was vom Sachgebiet abweicht, bitte ich auszuscheiden, schon aus dem Grund, weil verschiedene Teilnehmer den Wunsch geäußert haben, die Tagung möchte nicht allzuweit auseinandergezogen werden.

Der RSt. Sprenger bittet dann den RSt. in Bayern, General Epp, als Ältesten um Übernahme des Vorsitzes. General Epp nimmt dankend an und eröffnet die eigentliche Besprechung.

RSt. Epp: Ich übernehme den Vorsitz, indem ich dem Einberuf er meinen Dank und meine Freude darüber ausspreche, daß die Versammlung zustande gekommen ist. Ich glaube, daß die Beratung unter den RSt. selbst der Erweiterung des Gesichtskreises sehr nützlich sein wird. Ich werde mich an die Tagesordnung halten und werde besondere Themen noch annehmen. Ich bitte aber, darauf zu achten, daß diese nicht wesentlich über die Tagesordnung hinausgehen. Sollten wir bis zur eigentlichen Konferenz nicht fertig werden, dann können wir uns am Ende unserer Beratung noch schlüssig werden, in welcher Form wir unsere Besprechung weiterführen. Ich stelle die Frage: Werden zur Tagesordnung noch irgendwelche Fragen angemeldet? Sollten während des Gespräches noch allgemeine Fragen auftauchen, bin ich bereit, sie in die laufende Verhandlung aufzunehmen.

RSt. Loeper: Ich bitte, in die Tagesordnung aufzunehmen die Frage der Stellung des RSt. gegenüber der Reichswehr.

RSt. Sprenger: Dann nehmen wir diesen Punkt als Punkt 5 und unter Punkt 6 „Verschiedenes“.

RSt. Epp: Sonst vorläufig keine Meldung?

RSt. Sprenger: Ich bitte festzustellen, daß Württemberg noch nicht vertreten ist.

RSt. Epp: Ich war der Anschauung, daß ich beginnen müßte mit Rücksicht auf die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit. Wer soll die Protokollführung übernehmen?

Auf Vorschlag des RSt. Sprenger wird der Leiter seines Büros, Regierungsrat Reiner, zum Protokollführer bestimmt.

RSt. Epp: Ich bitte Sie, Herr Reiner, dann später den RSt. von Württemberg³⁾ über das, was bis zu seinem Eintreffen besprochen wird, zu unterrichten.

Ich beginne zu Punkt 1 und bitte gleich um Wortmeldungen.

RSt. Epp erteilt RSt. Sprenger das Wort.

RSt. Sprenger: Zu Punkt 1: Ich möchte mir erlauben vorzutragen, wie bei mir die Regelung ist. Es ergeben sich im voraus einige Fragen. Aus dem Schreiben des Reichsinnenministers an den Preussischen Ministerpräsidenten vom 30. 8. 1933 (Anlage 1) geht hervor, daß die Landesregierungen die ihnen vom RSt. übertragenen Befugnisse „Im Namen des Reichs“ auszuüben haben. Die Ausfertigung muß „Im Namen des Reichs“ erfolgen. Es ist unerläßlich, daß diese Übertragung in den Urkunden zum Ausdruck kommt⁴⁾. Ich schlage vor, daß einheitlich folgender Passus angenommen wird: „Im Namen des Reichs ernenne ich zufolge Ermächtigung durch den Reichsstatthalter usw.“ Ein weiterer Punkt: Tritt ein Beamter zufolge Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand, wird eine Urkunde ausgestellt. Diese Urkunde wird von den Beamten als letztes Ehrenstück ihres Lebens betrachtet. Wenn nun der RSt. den Beamten ernannt hat und die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand durch die Landesregierung ausgefertigt wird, bleibt ein kleiner Rest von Kränkung bei

³⁾ Murr.

⁴⁾ In dem genannten Schreiben hatte der RIM ausgeführt: „Nicht anders als bei den Ernennungen der Mitglieder der Regierungen [durch die Reichsstatthalter] nach Ziffer 1 [in § 1 Abs. 1 des Reichsstatthaltergesetzes vom 7. 4./26. 5. 33, RGBl. I, S. 173 und 293; s. unten Anm. 12] verhält es sich bei der Ernennung und Entlassung der Beamten und Richter, soweit sie bisher durch die oberste Landesbehörde erfolgte (Ziffer 4 [s. unten Anm. 9]), und beim Begnadigungsrecht (Ziffer 5).“ Auch in diesen Fällen müsse „die durch das Reichsstatthaltergesetz getroffene Neuregelung des Verhältnisses zwischen dem Reich und den Ländern sichtbar zum Ausdruck gebracht werden. Das gleiche gilt da, wo gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 eine Übertragung der Ausübung dieser Zuständigkeiten auf eine Landesbehörde stattgefunden hat. In allen diesen Fällen muß auch nach außen in Erscheinung treten, daß die Landesdienststellen im Namen des Reichs tätig werden.“ (R 43 II/1392, Bl. 39–40). Vgl. hierzu Dok. Nr. 122.

diesen Beamten zurück. Sie werden sich fragen, warum bekomme ich nicht auch *diese* Urkunde vom RSt.? Ich bin daher der Meinung, daß die Urkunden bei Versetzung in den Ruhestand für jene Beamte, die von ihm ernannt wurden, auch durch den RSt. ausgefertigt werden. Ich komme dann zu einem weiteren Kapitel: dem Begnadigungsrecht. Zunächst aber wollen wir den Punkt 1 kurz durchsprechen. Die Regelung selbst ist verschieden gemacht worden. Ich darf vielleicht vorlesen, wie das in Hessen verteilt ist.

Während RSt. Sprenger zu lesen beginnt, tritt RSt. Murr ein. Er wird vom RSt. *Epp* begrüßt, der hinzufügt: Wir haben bis jetzt so wenig erledigt, daß wir nichts nachzuholen haben.

RSt. *Sprenger*: Ich darf wiederholen, daß der Kreis der Beamten, der dem RSt. Vorbehalten bleibt, sich erstreckt auf

- 1.
Richter und Staatsanwälte,
- 2.
Hochschullehrer,
- 3.
höhere (akademische) Verwaltungsbeamte aller Verwaltungszweige,
- 4.
Polizeioffiziere,
- 5.
Gendarmeriemeister, Polizeimeister (Polizeioberwerkmeister, Kriminalpolizeimeister) sowie mittlere Polizeibeamte höherer Dienstgrade,
- 6.
Beamte aller Dienstgrade in Ministerien und Ministerialabteilungen,
- 7.
Leiter von Lehranstalten,
- 8.
mittlere Beamte in Schlußstellungen, denen Geschäftsleitung bei einer Behörde übertragen ist.

Mit dem zweiten Satz im § 1 des RSt.-Gesetzes⁵⁾ wird die Begründung dafür gegeben. Alle leitenden Stellen, die aus dem Lande herausleuchten, werden durch den RSt. ernannt, so daß durch Auswahl der Personen im voraus die Gewähr geboten wird, daß die Politik des Kanzlers tatsächlich geführt wird.

RSt. *Mutschmann*: Solange wir nicht in allen Regierungsstellen, an allen Plätzen wirkliche Nationalsozialisten haben, ist es unmöglich, eine solche Befugnis in unsichere Hände zu geben, weil sonst der Wunsch des Führers nicht durchgeführt wird, daß wir zur Wahrung der politischen Linie bestellt sind. Es gab Zeiten, wo alles über Kompetenzfragen stolperte. Es wurde ein gewisser Widerstand nur aus dem Gedanken heraus entgegengesetzt, daß die Regierung selbst Befugnisse hätte, ohne sich um die Anordnungen des Statthalters kümmern zu brauchen. Weil wir teilweise den Widerstand brechen müssen, und wenn wir schon einmal die absolute Gewähr bieten müssen, daß die Politik des Führers durchgeführt wird, sollen die im Staat verankerten Beamten eine Stelle haben, der sie sich unterordnen müssen. Ob das bei den heutigen Regierungsstellen der Fall ist, möchte ich bezweifeln. Alle Verordnungen müssen uns angezeigt werden und, wenn das Gesamtministerium darüber beschließt, vorgelegt werden. Dinge, die hinter unserem Rücken gemacht werden, müssen entsprechend geahndet werden. Ich bitte, daß von hier aus, möglichst dem Reichskanzler selbst, Vorschläge gemacht werden, daß die Autorität des RSt. durch Gesetz mehr verankert wird.

⁵⁾ § 1 Abs. 1 Satz 2 des Reichsstatthaltergesetzes (s. Anm. 4): „Der Reichsstatthalter hat die Aufgabe, für die Beobachtung der vom Reichskanzler aufgestellten Richtlinien der Politik zu sorgen.“

Wir gewinnen dadurch Zeit und ersparen uns Streitigkeiten, wenn die Kompetenzfragen klar abgegrenzt sind. So, wie die Gesetze heute gefaßt sind, besteht bei den Regierungen verschiedentlich noch die Meinung, sie könnten Beamte ohne unsere Kenntnis versetzen.

RSt. *Sauckel*: Ich habe in Thüringen noch nichts delegiert. Ich begreife die Sonderstellung in Preußen und Bayern. Ich bin der Ansicht, daß der RSt. die Verantwortung trägt für die Paragraphen im Gesetz. Es gibt selbstverständlich Schwierigkeiten je nach der Größe des Apparats. Es ist begreiflich und auch mein Wunsch, einen Teil der Ernennungen zu übertragen. Ich halte aber folgenden Gedanken dagegen: Für die unteren Beamtenkategorien ist es nicht besonders erwünscht, wenn sie von den höheren dadurch unterschieden werden, daß die höheren durch die RSt., die anderen durch die Landesregierungen ernannt werden. Es muß ihnen Vorkommen, als seien sie vom Reich nicht so gut betreut als von den Länderregierungen. Ich bin mit dem Führer der Ansicht, mit dem ich darüber gesprochen habe, alle Beamte in den Ländern sollen sich als Reichsbeamte fühlen. Es ist wesentlich, daß auch eine zweite Frage heute geklärt wird, und zwar die Frage der Versetzungen. Es ist möglich, daß eine Regierung, die in Gegensatz zum RSt. steht, dessen Maßnahmen dadurch durchkreuzt, daß sie wohl die gewünschten Beförderungen vornimmt, daß sie aber die beförderten Beamten nachher versetzt, so wie es ihr angenehm ist, aber nicht dem RSt. Wird die Versetzung nicht zur Kenntnis des RSt. gebracht, dann kann manche Stelle von politischer Bedeutung unerwünscht besetzt und in ihrer Auswirkungsmöglichkeit beschränkt werden.

RSt. *Wagner*: Ich glaube, man muß sich an das Grundsätzliche halten. Ich bin überzeugt davon, daß die Entwicklung nicht zu den Ländern, sondern zum Reich hingeht. Ich bin daher der Meinung, daß der RSt. nicht zuviel delegieren darf, es sind daher im Gegenteil mehr und mehr Befugnisse der Landesregierung auf den RSt. zu übertragen, insbesondere im Hinblick auf die Personalpolitik. Der Führer wünscht, daß der RSt. die Verantwortung in jeder Hinsicht trage. Die Personalpolitik ist mit das Entscheidendste in der ganzen Tätigkeit des RSt. Daher glaube ich, daß das Recht im Hinblick auf Ernennung und Versetzung in keiner Weise auf die Landesregierungen übertragen werden sollte. Es ist im Statthaltergesetz ganz klar ausgesprochen, daß der RSt. die Ernennung und Entlassung der unmittelbaren Staatsbeamten und Richter auf Vorschlag der Landesregierung vornimmt. Diese Befugnis geht in dem Umfang auf den RSt. über, als sie bisher durch die oberste Landesbehörde ausgeübt wurde. Ich glaube, Zweifel kann da gar nicht mehr bestehen. Diese Befugnisse sind in Baden auch in dem Maße auf den Statthalter übertragen worden. Wenn dem aber schon so ist, glaube ich, daß die RSt. sich mehr Rechte herausnehmen müssen als bisher, weil eben die Entwicklung von den Ländern zum Reich geht.

RSt. *Sprenger*: Ich darf das, was ich vorgetragen, noch einmal kurz erläutern. Ich gehe, so wie ich meine Befugnisse handhabe, schon über das Maß des Gesetzes hinaus. Ich habe den Kreis so gezogen, daß die ganze Verwaltung und der Polizeiapparat in seinen Spitzen in meinen Fingern ist.

RSt. *Epp*: Sie erlauben, meine Herren, daß ich selbst das Wort nehme. Eine gewisse Befugnis leite ich daraus ab, daß die Reichsstatthalterschaft in Bayern die erste war und daß ich somit auf eine längere Praxis zurückblicke. Vor allem muß man das Ziel im Auge behalten. Es ist zu bedenken, daß die Raumverhältnisse sehr verschieden sind. Ich knüpfe an den Gedanken von Thüringen an, daß man die Befugnisse durch Gesetzgebung erweitern solle. Es ist schwer, solche Dinge durch Reichsgesetz zu regeln, weil die Verhältnisse bei den einzelnen Gebieten sehr verschieden sind. Das wird am besten illustriert, wenn man auf einzelne Funktionen eingeht. In Bayern ist es so geregelt: Das erste Reichsstatthaltergesetz sagt die Aufgabe nur in einem Satz⁶⁾. Alles andere war aus der Überlegung und der Praxis zu schaffen. Die Bayerische Reichsstatthalterschaft wurde Ende März errichtet⁷⁾ und besteht nun immerhin solange, daß man einen gewissen Überblick hat. Es besteht

⁶⁾ S. Anm. 5.

⁷⁾ Die Ernennung Epps zum Reichsstatthalter war am 10. 4. 33 erfolgt (Abschrift der Urkunde des RPräs. in R 43 II/1376, Bl. 9 a).

die einheitliche Auffassung, daß die Führung der Politik durch die Beamtenschaft zum Ausdruck kommt. Dadurch wird die Führung der Politik gewährleistet, daß die Beamtenschaft einheitlich darauf eingestellt ist. Je nach der Größe des Apparats bestehen kleinere und größere Schwierigkeiten, die Beamten in die Hand zu nehmen. Ich selbst habe mir die Ernennung und Verabschiedung aller höheren Beamten vorbehalten. Daraus ergibt sich für mich in Bayern schon ein so großer Aufgabenkreis, daß ich unmöglich darüber hinaus kann. Bei der augenblicklichen Ausstattung mit Personal ist es ganz unmöglich, die mittleren und unteren Beamten hinzuzunehmen. Ich habe mit dem Reichsinnenminister darüber gesprochen, und er meinte, es müsse eben so geregelt werden, wie es notwendig erscheint. Bei anderen Ländern dagegen scheint es mir möglich, daß der ganze Apparat in die Hände des RSt. kommt. Aber bei mir ist es angesichts der Größe Bayerns ganz ausgeschlossen. Das zeigt sich am ehesten jetzt beim Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums⁸⁾). Da fällt eine solche Masse von Arbeit an, daß sie nur dann bewältigt werden kann, wenn die Personen, die mit der Erledigung beauftragt sind, so gutwillig sind, daß sie eben sitzen bleiben, bis das Pensum erledigt ist. Das geht wohl vorübergehend, aber auf die Dauer nicht. Auf Etatserhöhung geht die Reichsregierung aus Geldgründen nicht ein. Vielleicht würde man auch größere Gesichtspunkte aus dem Auge verlieren. Man verliert sich in viele Details und würde sich in reiner Beamtenpolitik festlegen, die doch nur ein Teil der Gesamtaufgaben ist. Ich müßte ein eigenes Ministerium einrichten, wenn ich auch die unteren Beamten in der angeregten Form in meine Obhut nehmen wollte. Das scheint mir auch nicht notwendig. Es ist nicht überall gleich in den Ländern, wie jetzt die Verhältnisse zwischen den RSt. und Landesregierungen liegen. Wie sich das bei uns über den Staatskommissar hinweg entwickelte, der die Staatsregierung einsetzte, so spielte sich alles ganz reibungslos ab. Zwischen dem RSt. und der Staatsregierung ist kein verschiedener Wille. Infolgedessen kann ich auch darauf verzichten, die mittleren und unteren Beamten selbst zu ernennen. Ich spreche immer nur von meinem Bayern aus. Da kein Gegensatz zwischen der Landesregierung und dem RSt. besteht, kann ich sicher sein, daß die Beamtenpolitik, soweit ich sie der Regierung überlassen habe, genau so gehandhabt wird, als wenn ich sie selbst in der Hand hätte. Ich habe ohne jeden Schaden das ganze Gebiet der Landesregierung überlassen. Bezüglich der Formel kann ich sagen, daß wir sie schon gelöst haben, in der Hauptsache so, daß den Beamten, die in den besonderen Gehaltsklassen sind (Präsident, Polizeidirektoren) von mir selbst eine Urkunde ausgestellt wird, und zwar: „Im Namen des Reichs nach Vorschlag der Landesregierung“, damit auch die Verantwortlichkeit der Regierung festliegt, sonst ist immer nur der RSt. schuld, wenn irgendeine Maßnahme getroffen wird, die nicht allseitige Befriedigung auslöst. Den übrigen wird sie so ausgestellt, wie das früher bei den Fürsten war. Es wird eine Liste vorgelegt und die wird genehmigt. Mit dem Wortlaut „auf Vorschlag der Landesregierung ernennt der Herr Reichsstatthalter“. Diese Liste wird von der Regierung unterzeichnet. Die von mir ernannten Beamten verabschiede ich auch, mit Ausnahme derer, die die Altersgrenze erreicht haben. Für die stellt die Regierung die Urkunde aus und ihnen spricht sie auch die Anerkennung für die geleistete Tätigkeit aus, weil ja die Arbeit unter und für die Staatsregierung geleistet wurde. Ich erteile Herrn RSt. Loeper das Wort.

RSt. Loeper: Auf der Tagesordnung steht dieser Punkt scheinbar deswegen, um ein gemeinsames Vorgehen herbeizuführen. Es ist an sich richtig, was Wagner sagte, daß eine Tendenz zum Reich besteht und die Möglichkeit gegeben ist, viel Macht in die Hand des RSt. zu legen. Die Befugnisse sind im Gesetz ganz klar umrissen. Wo ein Statthalter das kann, wo die Größe des Landes gestattet, die Befugnisse restlos bis zum letzten auszuschöpfen, ist das ganz schön. Es gibt aber, wie General Epp ausführte, eine Grenze in den großen Ländern. Da ist es dann von Fall zu Fall Sache der RSt, wie sie die Regelung treffen ohne gemeinsame Beschlußfassung. Vielleicht ist eine Erweiterung des

⁸⁾ Vgl. Dok. Nr. 93, P. 5.

§ 4⁹⁾) erforderlich, in der Weise, daß auch die Versetzungen einbegriffen werden. Es könnte doch einmal sein, wenn auch jetzt die Landesregierungen konform mit uns gehen, daß die Landesregierung zwar eine Ernennung annehmen muß, aber durch irgendwelche Versetzung, die ihr beliebt, die Wirkung verpufft wird. Daher halte ich den Zusatz für notwendig, daß die RSt. auch die Versetzung der höheren Beamten in die Hand bekommen.

RSt. *Epp*: Ich möchte zu dieser Sache etwas sagen. Ich halte die Erweiterung durch das Gesetz, von der Loeper spricht, nicht für nötig, weil ja der RSt. den Ministerpräsidenten bestimmt. Theoretisch ist es denkbar, daß eine Disharmonie zwischen Regierung und RSt. besteht, das kann aber m. E. nur eine Zeitlang sein. Er erkennt dann, daß man versucht, seinen Willen zu durchkreuzen und dann kommt der Zeitpunkt, wo man mit dem Ministerpräsidenten zu sprechen hätte, und zwar in dem Sinne, daß seine Personalpolitik meiner Anschauung als Vertreter der Reichspolitik durchaus nicht entspreche. Der Ministerpräsident wird gebeten, sich entweder an die Anschauung, die ich vertrete, zu halten oder er müßte eben gewärtigen, daß eine Veränderung in der Regierung vorgenommen wird. Ich halte es nicht für notwendig, daß man im einzelnen Fall eingreift. Man muß die Hand auf das Ganze halten. Ich traue mir, mit dem Vorhandenen in Bayern durchzukommen.

RSt. *Kaufmann*: Was Mutschmann und Wagner sagten, beschränkt sich auf die personalpolitische Seite. Wenn auch im RSt.-Gesetz die Befugnis verankert ist, die Regierung zu ernennen und zu entlassen, werfe ich doch die Frage auf, ob nicht im Sinne des Reichs eine besondere Fassung des RSt.-Gesetzes notwendig ist, wonach der RSt. das Recht hat, im Sinne des Reiches Anweisungen an die Landesregierung zu geben.

StS. *Lammers*: Ich habe aus Anlaß verschiedener praktischer Fälle dem Kanzler Vortrag gehalten. Auf Grund dieses Vortrages und von Rücksprachen mit dem Herrn Innenminister wurden für das Gesetz, dort wo es abänderungsbedürftig war oder besonderer Ausführungen bedurfte, Ausführungsbestimmungen erlassen¹⁰⁾). Die Frage, die hier erörtert wird, ist sehr wichtig. Ich will einmal auf die Beamtenernennungen eingehen. Mit Absicht wurde das Recht der Beamtenernennung und Entlassung den RSt. eingeräumt, soweit sie bisher durch die oberste Landesbehörde erfolgten. Wegen der Fülle der Geschäfte wurde ein Teil der Beamten durch das Staatsoberhaupt, der andere von den Ministern ernannt und entlassen. In den größeren Ländern wäre das ja auch anders für den RSt. unmöglich. Herr Sprenger scheint mit das Recht für sich in Anspruch genommen zu haben, einige Polizeibeamte, die bisher durch die oberste Landesregierung eingesetzt und entlassen wurden, von sich aus zu ernennen und zu entlassen. Dieses Recht ist nicht übergegangen. Wenn aber die Landesregierung damit einverstanden ist, ist nichts dagegen einzuwenden. Wenn sie sich dagegen sträubt, kann der RSt. das Recht nicht für sich in Anspruch nehmen. Nachdem mir das Recht für die oberen Beamten genommen wurde, muß ich mich, wird die Landesregierung sagen, mit um so mehr Recht auf die Ernennung und Entlassung der unteren versteifen. Das Gesetz sagt ausdrücklich, „soweit sie bisher“. Wenn also Wünsche für Änderungen der Vorschriften bestehen, müßten die Worte „soweit sie bisher“ gestrichen werden. Wobei größere Länder doch in der Lage wären, den Landesregierungen zu überlassen, während die kleineren dieses Recht an sich ziehen könnten. Da die Ernennung der Länderminister „Im Namen des Reichs“ erfolgt, ist kein Zweifel darüber, daß auch die Ernennung der höheren Beamten „Im Namen des Reichs“ vorzunehmen ist. Soweit Delegation an die Landesregierung vorliegt, ernennt auch diese „Im Namen des Reichs“. Es ist durchaus richtig, daß in der Urkunde nicht nur zum Ausdruck kommt: „Im Namen des Reichs“, sondern auch „auf Anordnung des Reichsstatthalters“. Es ist auch zweckmäßig, daß bei der Ernennung hervorgehoben wird: „auf Vorschlag der Landesregierung“. Die Verantwortung liegt nicht allein bei der Landesregierung, sie

⁹⁾ Gemeint ist § 1 Abs. 1 Ziffer 4 des Reichsstatthaltergesetzes (s. Anm. 4), wonach dem Reichsstatthalter die Befugnis zustand, „auf Vorschlag der Landesregierung Ernennung und Entlassung der unmittelbaren Staatsbeamten und Richter, soweit sie bisher durch die oberste Landesbehörde erfolgte“, vorzunehmen.

¹⁰⁾ Es handelt sich um Änderungen des Gesetzes und einige ergänzende Bestimmungen. S. RGBl. 1933 I, S. 173, 225, 293, 330, 373. Generelle Ausführungsbestimmungen zum Reichsstatthaltergesetz wurden jedoch nicht erlassen.

trägt die Verantwortung nur mit. Sie könnte auch mehrere Beamte vorschlagen. Wenn aber der RSt. einen auswählt, dann trägt der RSt. dafür die Verantwortung und die Landesregierung nur für den Gesamtorschlag. Die ganze Tendenz des dritten Reiches geht auf Stärkung der Reichsgewalt aus. Es wäre zu erwägen, ob man nicht dazu überginge, gesetzlich zu regeln, daß die gesamte Beamten-schaft „im Namen des Reichs“ behandelt wird. Auch in den Fällen, wo die Landesregierungen im eigenen Namen zu ernennen befugt sind. Es genügt, wenn die Ernennungen und Entlassungen „im Namen des Reichs“ erfolgen. Die Exekutive der RSt. ist de facto außerordentlich groß nach dem Gesetz. Er hat die wichtigste Befugnis, durch die er auf die Landesregierung einen Druck ausüben kann. Er kann die Unterzeichnung eines Gesetzes verweigern. Er kann den Ministerpräsidenten und die Minister entlassen. Es ist doch wohl nötig, daß die Exekutive des RSt. durch Durchführungsbestimmungen ausgebaut wird. Meist wird bei Reibungen zwischen RSt. und Ministerpräsidenten der erstere genötigt, das schwerste Geschütz aufzufahren, wenn er etwas durchdrücken will. Es sind ganz bestimmte Exekutivbefugnisse notwendig, damit der RSt., wenn er von der Landesregierung etwas verlangt, eben nicht immer gezwungen wird, sich des schweren Geschützes zu bedienen. Es wird auch nötig sein auszusprechen, was angedeutet wurde, daß die RSt. die Befugnis haben, den Länderregierungen bestimmte Anweisungen zu erteilen, so wie die Reichsregierung und die Minister den Wunsch haben, den Länderregierungen ihrerseits Anweisungen zu erteilen. Das muß ausgebaut werden. Da die RSt. Organe des Reichs in den Ländern sind, erscheint es mir ausreichend, wenn ein Überweisungsgesetz für die RSt. geschaffen wird.

RSt. *Murr*: Bei mir hat die Frage der Versetzung noch nie Schwierigkeiten gemacht. Ich war mir klar im Sinne des RSt.-Gesetzes, daß der RSt., wenn er die Ernennungen vornimmt, auch berechtigt sein muß, bei den Versetzungen mitzusprechen. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß, wenn ich den Landrat eines Oberamtes auf ein anderes Oberamt versetze, dann muß die Ernennung auch dem Statthalter vorbehalten bleiben. Auch die Ernennung der mittleren und unteren Beamten bereite nie Schwierigkeiten. Einzelne Minister wurden ebenfalls als oberste Landesbehörde angesehen. Ich habe mich vor einiger Zeit an den Reichsinnenminister gewandt und gefragt: Wenn der RSt. schon das Recht hat, Hausmeister und Obersekretäre zu ernennen, ob er dann nicht auch sinngemäß das Recht habe, Oberbürgermeister der größeren Städte zu ernennen. Ein solcher hat m. E. eine größere politische Bedeutung als ein Hausmeister. Es liegt in Richtung des Gesetzes, daß Kommunalbeamte von Städten einer gewissen Größe auch vom RSt. zu ernennen sind¹¹⁾).

RSt. *Mutschmann*: Ein neuer Staat braucht neue Normen und Formeln, das wurde meist schon ange-führt. Die bestehenden müssen durch die neuen ausgeschaltet werden. Der Ministerpräsident ist eine Zwitterstellung. Man kann nicht bei jeder kleinen Frage Kompetenzstreitigkeiten heraufbe-schwören. Ich bin dafür, daß das Gesetz, wie Staatssekretär Lammers vorgeschlagen hat, ergänzt wird. Die anfallende Arbeit kann mich nicht schrecken. Ich habe in Kürze 2000 entlassen. Wenn noch 2000 dazukommen, mache ich das auch. Die Widerstände sind noch lange nicht besiegt. Sie behaupten sich solange, als sie können. Bei den 2000 Entlassungen war alles dabei. Wenn ich

¹¹⁾ Murr war in dieser Frage nicht an den RIM, sondern mit Schreiben vom 6. 7. 33 an die Rkei herangetreten und hatte ausgeführt: Er wolle die Angelegenheit im Rahmen eines „Gesetzes über die Verhältnisse der Ortsvorsteher“ dergestalt regeln, „daß es das Recht des Reichsstatthalters sein muß, die Ortsvorsteher der größeren Gemeinden, also etwa von 10 000 Einwohnern ab aufwärts, zu bestellen. Wenn das Reichsstatthaltergesetz die Ernennung aller Staatsbeamten durch die Reichsstatthalter vorsieht, also selbst auch solcher Beamten, die untergeordnete Stellen haben, dann scheint es mir im Sinne des Reichsstatthaltergesetzes zu liegen, daß auch auf die Ernennung von Ortsvorstehern größerer Gemeinden der Reichsstatthalter unmittelbar Einfluß haben muß“. Das Gesetz sei „notwendig geworden, weil nach der bisherigen württembergischen Gemeindeordnung der Ortsvorsteher nicht vom Gemeinderat, sondern von der Gemeinde selbst zu wählen war, derartige Wahlen aber nicht unserer Staatsauffassung entsprechen“. Das Schreiben wurde vom StSRkei am 15. 7. an den RIM abgegeben und von diesem mit Schreiben vom 28. 7. wie folgt beantwortet: Die RReg. wolle davon „absehen, der Frage der Ernennung von Kommunalbeamten durch die Reichsstatthalter näherzutreten. Abgesehen davon, daß die Bestellung der leitenden Gemeindebeamten in den deutschen Ländern sehr verschiedenartig geregelt ist, dürfte das enge Vertrauensverhältnis zwischen dem Reichsstatthalter und der Landesregierung [...] eine Maßnahme der von Ihnen angeregten Art, die nicht auf Württemberg allein beschränkt werden könnte, wohl entbehrlich machen.“ (R 43 II/1374, Bl. 64–65 und 85).

entlasse, muß ich auch die Befugnis der Einsetzung haben. Bei der Neuformierung kann nun keine Arbeit zuviel sein. Es darf keine Nebenregierung geben, sondern es muß eine Überleitung in die Stelle vor sich gehen, die die Machtbefugnis für das Reich ausübt. Ich muß nach und nach über alle Stellen, die in einem Reichsgebiet liegen, unterrichtet sein, wenn ich für die Politik des Führers verantwortlich sein soll. In einem großem Staatsbetrieb ist es sehr notwendig, über die Personalpolitik unterrichtet zu sein. Bei den Zusammenhängen von heute ist das doppelt wichtig. Es ist noch ein großer Teil von Herren in Verwendung, die schon vor dem Krieg eine Nebenregierung gebildet haben, auch bei der marxistischen. Heute wollen sie es genauso machen, das geht nicht. Das führt zu Kompetenzstreitigkeiten, die durch Erweiterung des Gesetzes, wie StS Lammers vorschlug, zu beseitigen sind, wenn nicht dauernd Beschwerden bei der Reichsregierung eingehen sollen. Ich halte es für richtig, wenn wir uns dazu verstehen, die Erweiterung zu unterstützen. Ich halte das für die beste Lösung.

RSt. *Hildebrandt*: Ich habe die Regelung so getroffen, daß bei den unteren Beamten, die ernannt oder versetzt werden sollen, der Minister vorher kommt und die einzelnen Persönlichkeiten mit mir bespricht und auch darüber, mit welchem Amt er betraut werden soll und auch über das, was sachlich zum Aufgabengebiet gehört. Ich habe den Generalstaatsanwalt zum Generalbevollmächtigten gemacht für sämtliche politische Prozesse. Ob er dann den Oberstaatsanwalt beauftragt oder sagt, ein anderer vertritt die Anklage, das liegt dann bei ihm. Es wird alles generell durchgesprochen, dann unterzeichne ich mit sämtlichen Beamten, die dazu gehören. So wird immer eine Übereinstimmung erzielt. Wenn Pg. Murr davon spricht, daß auch die Oberbürgermeister durch den RSt. ernannt werden sollen, so geht das nach meiner Auffassung nicht, weil das in den Ländern verschieden ist. Bei uns besteht eine absolut freie Selbstverwaltung. Infolgedessen waren wir auch für den Gang in den Kommunalverwaltungen nicht verantwortlich. Die Kommunen konnten auch bei uns ja Konkurs machen. In Bayern bestätigt man die Kommunalbeamten, ernennt sie aber nicht. Ich bin in der Lage, ein Schreiben vom Reichsinnenminister vorzulegen, unterzeichnet Pfundtner, wonach auch die Ernennung von Kommunalbeamten von den RSt. unterzeichnet werden kann, aber nur unter Berufung auf das Gesetz. Im allgemeinen wird es nötig sein, in allen Ländern und RSt.-Gebieten die Befugnisse der RSt. zu regeln. Sonst besteht die Gefahr, daß überall unterschiedlich verfahren wird. Ein Zustand, der dem nationalsozialistischen Gedanken nicht dienlich wäre. Ich habe politisch gefährliche Organisationen verboten und handelte damit im Sinne des Innenministers. Dabei entstand durch die Beschwerde der Organisation Streit mit der Regierung wegen meines Ansuchens auf Verbot. Im Lande ist es heute so: Die ganze abgebaute Clique, die weg muß, schimpft nicht auf die Minister, die den Vorschlag gemacht haben, sondern der ganze Haß konzentriert sich auf den RSt., weil sein Name unter der Entlassungsurkunde steht.

RSt. *Sprenger*: Gestatten Sie mir kurz zusammenzufassen: Ich will drei Punkte herauschälen:

1. *Frage des Überweisungsrechtes*. An sich genügt Punkt 1 des Gesetzes¹²⁾. Er gibt alle Möglichkeiten. Jeder wird sich im klaren sein, daß Entlassung nur in Frage kommt, wenn festgestellt ist, daß eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Ich bin auch der Überzeugung, daß dann der Ministerpräsident von sich aus bereit ist, um seine Entlassung nachzusuchen. Die Praxis hat das ergeben¹³⁾. Aber man muß in die Zukunft blicken. Deswegen halte ich das Überweisungsrecht für nötig und bin dafür, daß dem Kanzler ein entsprechender Vorschlag gemacht wird.

2. *Bei Punkt 2*¹⁴⁾ halte ich es für richtig, das Wort „ergänzt“ einzufügen. Ich habe mir mit einer Anordnung an die Regierung geholfen, mit der diese einverstanden war.

¹²⁾ Gemeint ist § 1 Abs. 1 Ziffer 1 des Reichsstatthaltergesetzes (s. Anm. 4), wonach dem Reichsstatthalter die Befugnis zustand, „Ernennung und Entlassung des Vorsitzenden der Landesregierung und auf dessen Vorschlag der übrigen Mitglieder der Landesregierung“ vorzunehmen.

¹³⁾ Vgl. Anm. 12 zu Dok. Nr. 222.

¹⁴⁾ Hierbei handelt es sich um den Abs. 2 des § 1 des Reichsstatthaltergesetzes (eingefügt gemäß Änderungsgesetz vom 26. 5. 33, s. RGBl. I, S. 293), welcher lautete: „Die Ausübung der im Abs. 1 unter Ziffer 4 und 5 genannten Rechte [vgl. oben Anm. 4] kann der Reichsstatthalter teilweise den Landesregierungen übertragen, die zu weiterer Übertragung dieser Rechte ermächtigt sind.“

Der Wortlaut dieser Anordnung wird vom RSt. Sprenger verlesen (siehe Anlage 2)¹⁵⁾).

3. Bestätigungsrecht der Oberbürgermeister und Bürgermeister. Ich glaube auch, daß das hinzukommen muß. Sonst laufen wir Gefahr, daß Personen an verantwortliche Stellen kommen, die ganz und gar nicht dorthin gehören. Ich glaube, ich spreche im Sinne aller und wäre dankbar, wenn StS Lammers sich dazu äußern würde.

StS Lammers: Meines Erachtens ist es geboten, daß der RSt. Einfluß auf die Besetzung der Beamten und auch auf die Bestätigung der Bürgermeister erhält. Das müßte im Gesetz zum Ausdruck kommen. Allerdings würde das für die großen Länder sehr viel ausmachen. Ich sehe da einen Ausweg, und zwar den, daß nur auf gewissen leitenden Stellen die Zustimmung des RSt. eingeholt werden müßte. Es ist nicht anzunehmen, daß sich alle Versetzungen durch die Landesregierung zur Schikane des RSt. auswachsen. Man könnte an monatliche Nachweisungen an den RSt. und Einspruchsrecht von diesem denken. Bei der Versetzung käme vielleicht eine mildere Form der Mitwirkung des RSt. in Frage. Wegen der Bestätigung der Oberbürgermeister möchte ich zunächst durch das Reichsinnenministerium prüfen lassen, wie die Frage im Reich ist. Wo kein Bestätigungsrecht besteht, kann es geschaffen werden, wo es geschaffen werden muß. Vielleicht wäre nur ein Bestätigungsrecht bei den Oberbürgermeistern vonnöten. Im übrigen könnte man sich durch Vorlage von Listen helfen und nur in wichtigen Ausnahmefällen einer Bestätigung das Wort reden. Ich werde dem Kanzler darüber Vortrag halten, aber die Frage erst durch das Reichsinnenministerium ressortmäßig überprüfen lassen¹⁶⁾).

RSt. Epp: Wir kommen zur Frage des Begnadigungsrechtes.

RSt. Sprenger bittet, darüber den Regierungsrat Dr. Koch kurz berichten zu lassen.

Dr. Koch: Bei der Bestimmung des Begnadigungsrechtes ging der RSt.¹⁷⁾ von demselben Gesichtspunkt aus wie beim Beamtengesetz. Er hat sich alle wichtigen Fälle vorbehalten. Das erschien besonders wichtig, weil die Beamtenpolitik der marxistischen Regierung zu erheblichen Beanstandungen Anlaß gegeben hatte. Mit dem früheren Zustande mußte grundsätzlich aufgeräumt werden. Ich lese vor, wie das in Hessen gehandhabt wird.

Regierungsrat Dr. Koch verliest die Anordnung an die Hessische Regierung (siehe Anlage 3)¹⁸⁾.

RSt. Epp: Liegen Wortmeldungen vor? Nein.

[...]

StS Lammers: In der Praxis hat sich ergeben, daß hinsichtlich des Gnadenrechtes auch der Reichskanzler angegangen wird, wenn der RSt. dafür in Frage kommt. Die Antragsteller bzw. die Verteidiger haben zwar anerkannt, daß der RSt. die letzte Instanz ist, sind aber der Meinung, daß der Kanzler wegen seiner überragenden Stellung Einfluß auf die RSt. nehmen würde. Der Kanzler mischt sich nicht hinein. Das würde ja auch dazu führen, daß der Kanzler eine Überinstanz würde, die in allen Gnadenfällen angegangen wird. Die RSt. müssen daher eine Weiterleitung an den Kanzler ablehnen, weil sie selbst die letzte Instanz sind. Der Kanzler ist im übrigen nur für Preußen zuständig¹⁹⁾. Der Kanzler will nicht angegangen werden, auch nicht, wenn er nur rein menschlich Einfluß ausüben soll.

15) In der Anlage ein Schreiben Sprengers an die Hessische Regierung vom 24. 6. 33 (Abschrift), in dem er mitgeteilt hatte, daß er in Wahrnehmung seiner Befugnisse „auf Vorschlag der Hessischen Regierung selbst ernennen und entlassen“ werde (u. a.): Richter, Staatsanwälte, Hochschullehrer, Polizeioffiziere, Ministerialbeamte aller Dienstgrade, Leiter von Lehranstalten. „In allen übrigen Fällen übertrage ich das Recht auf Ernennung und Entlassung der unmittelbaren Staatsbeamten auf die Hessische Regierung, die zur weiteren Übertragung dieses Rechtes ermächtigt ist.“ (R 43 II/1392, Bl. 41 und 37).

16) Hierzu nichts ermittelt.

17) Sprenger.

18) Es handelt sich um ein Schreiben Sprengers vom 21. 6. 33 (Abschrift), in dem er erklärt hatte, er werde das Begnadigungsrecht bei (u. a.) wie folgt lautenden Urteilen selber ausüben: Todesstrafe, Zuchthaus über fünf Jahre, Verurteilung wegen Hoch- und Landesverrats, Verurteilung wegen Verbrechens der Schädigung des Volkswohls. „In allen übrigen Fällen übertrage ich das Begnadigungsrecht auf den Hessischen Ministerpräsidenten, der zu weiterer Übertragung dieses Rechtes ermächtigt ist.“ (R 43 II/1392, Bl. 38 und 35–36).

19) Vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 93 und Dok. Nr. 107, P. 3.

RSt. *Epp*: In Bayern ist das Begnadigungsrecht im Gegensatz zu Hessen wesentlich einfacher geregelt. Ich trage das ohne jede Kritik vor, gewissermaßen nur zum Vergleich. Ich habe mir in Bayern das Begnadigungsrecht lediglich für Fälle vorbehalten, die die Todesstrafe bedingen. Sonst habe ich es auf die einzelnen Minister für ihren Geschäftsbereich übertragen, und zwar auf die Bitte des Justizministers²⁰⁾, ihm die bisherigen Befugnisse nicht zu beschneiden. Ich habe bisher keine Veranlassung gehabt, zu bedauern, daß ich dieser Bitte entsprochen habe. In Disziplinarsachen habe ich angewiesen, daß ein Gutachten vom Ausschuß des Innenministeriums eingeholt wird.

RSt. *Wagner*: Ich möchte noch eine ganz kleine Anregung zum ersten Teil der Besprechung bringen, und zwar die, daß eine einheitliche Ernennungs- und Entlassungsurkunde geschaffen wird.

RSt. *Epp*: Es besteht schon eine allgemeine Regelung von seiten des Reichs²¹⁾.

RSt. *Sprenger*: Es ist gleich zu Beginn ein Entwurf zugeschickt worden.

RSt. *Wagner*: Das ist mir unbekannt.

RSt. *Sprenger*: Ich halte es doch für zweckmäßig, daß alle RSt. ein Formular über die Ernennungen und Entlassungen, soweit sie es bisher benützten, an den Reichsinnenminister geben, damit ein Schema geschaffen wird.

RSt. *Epp*: Punkt 1 ist erledigt. Wir gehen zu Punkt 2 über. Ich bitte um Wortmeldungen.

RSt. *Sprenger*: Es hat sich folgendes ergeben: Die Reichsregierung, insbesondere der Reichsinnenminister, haben früher, ob das heute noch der Fall ist, weiß ich nicht, unmittelbar mit den Landesregierungen verkehrt. Es wäre die Frage zu prüfen, ob nicht von allen Weisungen, die an die Landesregierungen ergehen, Abschriften an den RSt. zu geben sind. Die Landesregierungen wenden sich mehr als notwendig an die Reichsregierung. Ich bin der Auffassung, daß hier grundsätzlich Wandel geschaffen werden muß. Die Landesregierungen haben sich des öfteren an die Reichsregierung gewandt, ohne dem Statthalter Kenntnis zu geben, bei mir z. B. in der Frage der Schaffung einer Reichspolizei. Das sind doch Dinge, die der RSt. wissen muß. Die Landesregierungen sind anzuhalten, daß aller Schriftwechsel mit anderen Regierungen über den RSt. läuft. Dazu gehört auch der Verkehr mit ausländischen Vertretungen. Heute kann eine Landesregierung unmittelbar mit Konsulen in Verbindung treten und dabei Fragen von Bedeutung behandeln, die der RSt. wissen muß. Die Konsulen selbst kommen zum RSt., die Landesregierungen dagegen nicht. Das schlägt auch ins Kapitel des Weisungsrechtes und könnte auf diese Weise geregelt werden.

RSt. *Epp*: Die einzelnen Reichsminister verfahren in bezug auf den Deinstweg nicht gleichmäßig. Der Reichsinnenminister wendet sich grundsätzlich an die RSt., die anderen Minister dagegen an die Landesregierungen. Ich halte den Modus des Reichsinnenministers für den richtigen, nach dem „der Landesregierung das und das mitgeteilt werden möchte“. Ich halte es grundsätzlich für richtig, daß die Staatsregierung grundsätzliche Fragen mit der Reichsregierung über den RSt. klärt. Es wäre angenehm, wenn sich die Reichsregierung dazu äußern würde.

RSt. *Sprenger*: Darf ich aus der Erfahrung heraus ein Wort des Führers bekanntgeben. Der Kanzler hat dem hess. Ministerpräsidenten²²⁾ gegenüber erklärt, „er sei keine Beschwerdeinstanz, dafür sei der RSt. da; er hätte sich an ihn zu halten und seine Weisungen zu befolgen“²³⁾.

StS *Lammers*: Sehr richtig. Wir haben immer diesen Standpunkt vertreten. Beschwerden werden in der Reichskanzlei nicht mehr angenommen. Die Ministerpräsidenten haben dem RSt. Vortrag zu halten und ihm zu überlassen, was er nun an den Kanzler heranbringen will. Herr Sprenger hat ganz recht. Mit dem Weisungsrecht wird vieles erledigt. Es ist auch richtig, daß der Weg der Reichsminister in wesentlichen Dingen über den RSt. gehen soll. Untergeordnete Dinge können auch einmal

20) Frank II.

21) S. oben Anm. 4.

22) Werner.

23) Vgl. Anm. 12 zu Dok. Nr. 222.

unmittelbar mit den Landesregierungen erledigt werden. Es scheint mir ein Erlaß des Reichsinnenministers notwendig zu sein, der die Abgrenzungen bekanntgibt²⁴⁾).

RSt. *Epp*: Damit ist Punkt 2 auch erledigt. Wir gehen zu Punkt 3. Wortmeldung?

RSt. *Sprenger*: Die Vertretungen beim Reich funktionieren vielfach noch in den alten Formen, weil sie noch mit den alten Personen besetzt sind²⁵⁾). Dabei hat sich ergeben, daß diese Vertreter ihre Position zu halten und auszubauen suchen, um den Anschein zu erwecken, als seien sie die Gesandten und hätten ihre Stellung nach wie vor. Die Frage wird durch das RSt.-Gesetz grundsätzlich berührt. Es ist ja eine gewisse Sicherheit vorhanden für die Person, insoweit als der RSt. bei der Ernennung den Ausschlag gibt. Dennoch vertrete ich die Auffassung, daß diese Frage einheitlich im ganzen Reich geregelt werden muß, sonst kommen wir dahin, daß ein Teil diesen Vertretungen durch besondere Maßnahmen neuen Auftrieb verleiht, während ein anderer Teil versucht, sie auf das Maß zurückzuführen, das ihnen im gegenwärtigen Zeitpunkt entspricht. Ich bin für den Aufbau der Vertretungen im Sinne der ganzen Gesetzgebungen.

RSt. *Kaufmann*: Ich muß dem zustimmen. Die Aufgabe der Vertretungen ist heute eine andere als früher. Für mich war selbstverständlich, daß der alte Vertreter des hamburgischen Staates²⁶⁾) verschwinden muß und ein Mann meines Vertrauens an seine Stelle tritt. Z. Z. kann ich aber nicht auf ihn verzichten. Das Verschwinden des Vertreters, nicht des Gesandten, ist unmöglich, weil es gilt, weniger politische als wesentliche wirtschaftliche Fragen zu behandeln.

RSt. *Mutschmann*: Ich habe hier noch eine alte Pflaume²⁷⁾) sitzen. Ich kann nicht erreichen, daß er abgelöst wird. Ich habe seinetwegen dauernd Kompetenzstreitigkeiten. Ich gehe an die Regierung heran mit dem Ersuchen, sie möge Ordnung schaffen, sie tut es nicht. Nach meiner Meinung könnte hier nur ein Vertreter des Statthalters sitzen.

StS *Lammers*: Mutschmann hat die Kernfrage berührt. Die gegenwärtigen sind Vertreter der Landesregierungen. Es kann vorkommen, daß die Landesregierungen durch die Vertreter eine Politik in Berlin bestimmen lassen, die der RSt. nicht kennt oder die ihm gar zuwider ist. Die Vertretung müßte umorganisiert werden als Vertretung des RSt. oder aber man könnte sich fragen, ob der Vertreter nicht für die Regierung zugleich gelten kann. Es wäre mir erwünscht, die Meinung der einzelnen Herren zu hören.

RSt. *Loeper*: Daß Vertretungen, gleichgültig ob der RSt. oder der Länder, in Berlin sehr nützlich sein können, hat die Praxis ergeben. Anhalt und Braunschweig haben einen gemeinsamen Vertreter. Dieser Herr²⁸⁾) kommt vom alten Regime, doch kann ich über ihn kein hartes Urteil fällen²⁹⁾). Besonders soll dieser Vertreter m. E. weniger Wünsche bei der Reichsregierung übermitteln als vielmehr wirtschaftliche Beziehungen anknüpfen, die dem Lande nützlich sein können. Wenn einer das jahrzehntelang gemacht und dem Lande großen Nutzen erwiesen hat, würde ich es für falsch halten, ihn nach dem Prinzip „Neue Männer müssen her!“ auszuwechseln. Das ist eine Personenfrage, die von Fall zu Fall zu erwägen ist. Ob dieser Vertreter von den Ländern oder vom RSt. zu stellen ist, ist

24) Zur Behandlung dieser Frage, die auch nach Erlaß des „Gesetzes über den Neuaufbau des Reichs“ vom 30. 1. 34 (Dok. Nr. 294) als nicht völlig zufriedenstellend geregelt angesehen wurde, s. Dok. Nr. 357, dort bes. Anm. 1.

25) Gemeint sind die stimmführenden stellv. Bevollmächtigten zum RR und Vertreter der Länder beim Reich. Vgl. Anm. 15 zu Dok. Nr. 60. – Die Ländervertretungen fielen infolge des Neaufbaugesetzes (s. Anm. 24) und des „Gesetzes über die Aufhebung des Reichsrats“ vom 14. 2. 34 (RGL. I, S. 89) fort.

26) Eiffe.

27) Graf v. Holtzendorff.

28) Boden.

29) Boden, im „Februar 1932 anlässlich der Überweisung des jetzigen Reichskanzlers Adolf Hitler als Regierungsrat an die Braunschweigische Gesandtschaft mit dessen Vereidigung und Einführung in den braunschweigischen Staatsdienst betraut“ (Das Deutsche Führerlexikon 1934/1935, S. 62), erhielt als einziger der ausscheidenden Ländervertreter ein Anerkennungsschreiben Hitlers für seine als Vertreter Braunschweigs, Anhalts und Mecklenburg-Strelitz' im Bundesrat, Staatenausschuß und Reichsrat geleisteten Dienste: „Ihnen Dank und Anerkennung dafür auszusprechen, daß Sie es in dieser ganzen Zeit verstanden haben, die Wahrnehmung der Interessen der von Ihnen vertretenen Länder und die Berücksichtigung der Belange des Reichs auf das Glückliche zu vereinen, ist mir ein aufrichtig empfundenes Bedürfnis.“ (Entwurf des am 31. 3. 34 abgesandten Schreibens in R 43 I/1030, Bl. 273).

eine Geldfrage. Als Vertreter des RSt. müßte er vom Reich, als Landesvertreter vom Land finanziert werden. Eine andere Frage ist die, inwieweit der RSt. durch Bestimmungen das Recht erhält, auf die Vertreter der Länder Einfluß zu nehmen und andererseits inwieweit der Vertreter gehalten ist, den Weisungen des RSt. nachzukommen, schließlich inwieweit die Regierungen angehalten werden können, dem RSt. Nachricht zu geben. Früher habe ich mich immer, ich gestehe das offen, gegen die Vertretung in Berlin gewandt, weil sie mir zuviel Kosten verursacht. Ich habe aber gelernt, den Vorteil einzusehen. Die RSt. müssen nur einen gesetzlich verankerten Einfluß auf die Vertretung erhalten.

RSt. *Wagner*: Von einer entscheidenden Stelle wurde mir nahegelegt, meinen Vertreter³⁰⁾ hier auszuwechseln. Die Landesregierung und der RSt. hätten auch den Vertreter zurückgezogen³¹⁾ und wollten einen Nationalsozialisten hinbringen. Wir haben uns verschiedentlich nach einem Mann umgesehen, der dafür passen würde. Der und jener äußerte: „Ich würde annehmen, wenn ich wüßte, was mir die Zukunft bringt.“ Damit spielten die Herren auf die Neugliederung des Reiches an, die u. U. ihre Position hinfällig machen könnte. Wir können kaum einen Mann von Bedeutung hinbringen, weil über seine Zukunft keine Klarheit zu schaffen ist. Wir müssen deshalb diesen Punkt in die Aussprache hereinbringen.

RSt. *Sauckel*: Es werden wohl nicht so viele Gebiete entstehen, wie der bayerische Kultusminister angegeben hat³²⁾. Ich bin durch den Kanzler und den Reichsinnenminister unterrichtet. Aber einige werden entstehen³³⁾. Wenn dann dort Gebietsregierungen vorhanden sind, können sie auf einen ständigen Vertreter nicht verzichten. Es muß ein Mann da sein, der die Ressorts genau kennt, wenn er für sein Gebiet zum Zug kommen will. Die Vertretung wird unumgänglich notwendig sein. Die wesentliche Frage, Regierung oder Reichsstatthalterei, ist in erster Linie etatrechtlich. Ich glaube nicht, daß der Finanzminister den Ländern die Last abnimmt. Deshalb scheint es mir zweckmäßig zu sein, mit den Regierungen ein Übereinkommen zu treffen. Das würde um so leichter sein, wenn der Reichskanzler eine entsprechende Empfehlung, die ohne weiteres respektiert würde, gäbe, dem RSt. den Einfluß, den er auf die Regierungen hat, auch auf den Vertreter der Landesregierung beim Reich einzuräumen. Wir haben das praktisch erprobt, es gab dabei keine Schwierigkeit. Wenn der RSt. glaubt, er käme mit dem Vertreter nicht aus, könnte er auf eine Änderung dringen. Das liegt im RSt.-Gesetz, denn es handelt sich um einen höheren Beamten des Reichs.

RSt. *Sprenger*: Grundsätzlich wird jeder der Auffassung sein, daß der Vertreter der Landesregierung dem RSt. unterstellt sein muß. Die Wirtschaft ist ein Teil der Politik. Ich habe in meinem Gebiet den Anfang gemacht. Die Industriellen haben sich sehr freiwillig zusammengeschlossen. Nicht in einem einheitlichen Lande, sondern in zwei fremden Gebieten. Auch der Bauernstand organisiert sich genauso nach festen Gebieten. Im allgemeinen: denen der RSt. Diese Entwicklung muß beachtet werden, und die Praxis hat es ergeben, Preußen war rasch, Hessen war langsamer. An mich kamen nun alle Leute heran, die zu kurz gekommen waren. Daher allmählich der Gleichklang. Es erscheint mir daher doppelt erforderlich, daß die Vertretung vom RSt. abhängig ist. Ob diese Frage heute schon grundsätzlich zu regeln ist, weiß ich nicht. Ich meine aber, es wäre notwendig.

StS *Lammers*: Die Regelung muß erfolgen, und zwar jetzt schon, wenn auch nur provisorisch. Es ist sehr mißlich für mich, wenn ein Vertreter erscheint und ich muß ihn ausfragen, ob nun seine Forderungen mit der Auffassung des RSt. übereinstimmen. Eine Regelung muß erfolgen, weil Kanzlei und

³⁰⁾ Fecht.

³¹⁾ Fecht wurde am 1. 12. 33 auf eigenen Antrag in den einstweiligen Ruhestand versetzt (R 43 II/1313, Bl. 73).

³²⁾ Nach „VB“ (Münchener Ausgabe) vom 20. 9. 33 hatte Kultusminister Schemm auf einer „Generalmitgliederversammlung“ der NSDAP-Ortsgruppe Bayreuth am 19. 9. erklärt: Es sei der „Wille des Führers“, daß Dtl. künftig keine Länder mehr haben werde, „sondern daß die Einheit des Reiches in seiner staatlichen Gliederung die 37 Gaue ausmachen werden, wodurch also den Städten, worin Gauleitungen ihren Sitz haben, also auch Bayreuth, künftig die Bedeutung von Regierungssitzen zukommen wird“.

³³⁾ Vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 253 und Anm. 7 zu Dok. Nr. 319.

Minister sich den Vertretern gegenüber in außerordentlich unangenehmer Position befinden. Ich bin der Ansicht, daß der Reichsinnenminister die Prüfung dieser Frage aufnimmt und bitte dementsprechende Vorschläge zu machen.

RSt. *Epp*: Ich sage meine Ansicht von Bayern aus. Ich glaube, eine Vertretung wird notwendig bleiben. Es ist doch so, daß alles, was weiter draußen im Reiche liegt, eine Vertretung haben muß. Es muß jemand da sein, der sich auskennt und weiß, vor welche Türe er gehen muß. Er hört hier Dinge, die man in München oder anderswo nicht vernimmt. Der Kontakt muß vorhanden sein. Wie die Dinge jetzt liegen, erscheint es mir nicht zweckmäßig, die Regierung ganz auszuschalten und die Vertretung unter den RSt. zu stellen. Es ergeben sich da viele Zwischenfragen. Ich halte das für die beste Lösung: Wesentliche Sachen müssen eben über den RSt. geleitet werden. Viele Sachen spielen sich sehr richtigerweise am Telefon ab. Man sollte eine verantwortliche Regierung in einem größeren Lande zur Vereinfachung der Geschäfte nicht ausschalten. Wenn alles an den RSt. geht, dann hält er sich bei zuviel Nebendingen auf. Es muß abgegrenzt werden: Was muß an den RSt., was kann an ihm Vorbeigehen. Ich bin für eine Vertretung, die sowohl dem RSt. als der Staatsregierung dient.

StS *Lammers*: Ich bitte schon jetzt den Punkt Reichswehr zu besprechen, weil ich kurz nachher fort muß.

RSt. *Loeper*: Die Anregung ging von mir aus, denn ich habe mich an den Staatssekretär gewandt. Der RSt. soll Statthalter des Reiches sein, des Oberhauptes des Reiches und des Kanzlers. Es ist ihm die allererste Stellung eingeräumt worden. Das muß auch nach außen hin zum Ausdruck kommen. Wenn die neugeschaffene Stelle, die früher nur in Elsaß-Lothringen vorhanden war, in den Augen des Volkes und der breiten Masse etwas gelten soll, dann sind gewisse Formalitäten unentbehrlich. Die Reichswehr ist ein Organ des Reiches. Es geht nicht an, daß man jedem einfachen Soldaten oder Leutnant überläßt, wie er sich zum RSt. stellen soll, ob er grüßen soll oder nicht. Ich nehme nur folgenden Fall: Ich habe in Braunschweig dem Reichswehrkommandeur meine Aufwartung gemacht. Bei meinem Erscheinen trat die Wache heraus und rührte die Trommel. In Anhalt dagegen wurde ich zunächst auf die Wache geführt und wurde dort nach meinem Begehren gefragt. In Braunschweig passierte mir wiederum, daß auf der Straße eine Reichswehr-Kompagnie marschierte. Der Offizier, der mich kannte, begrüßte kameradschaftlich. Eine Ehrenbezeugung kommandierte er nicht. Es liegt auf der Hand, daß die Bevölkerung, die die Vorgänge beobachtet, sich sagt: Die Stellung des RSt. scheint nicht so bedeutend zu sein, man nimmt kaum Notiz von ihm. Ich halte folgende Anweisung für unerlässlich: Die Reichswehr hat dem RSt. als dem höchsten anwesenden Vertreter des Reichspräsidenten Ehrenbezeugung wie etwa einem kommandierenden General zu erweisen. Das kann nicht dem Ermessen untergeordneter Organe überlassen werden. Der unterstellten Regierung kann ich Anweisung geben, daß die Polizei Honneurs macht. Ein besonderes Kapitel ist die SA und SS. Da passierte mir z. B. folgendes: Ich kam zu einem SS-Appell, an dem etwa 2000 Leute teilnahmen. Eine Menge Publikum stand herum. Kein Aas nahm von mir Notiz. Schließlich und endlich kam der Herr Gruppenführer auf mich zu und sagte: „Guten Tag, nett, daß Sie kommen. Wollen Sie nicht in meiner Begleitung die Reihen abgehen?“ „Nein“, sagte ich, „das will ich nicht.“ Der Kommandeur, der auch zugegen war, und alle übrigen Gäste guckten erstaunt zu. Nach einiger Zeit, in der man mich wieder gar nicht beachtet hatte, kam der Gruppenführer noch einmal zu mir und fragte, ob ich sprechen wolle. „Nein“, erwiderte ich, „ich warte darauf, daß Sie mir melden.“ Was tut er, er sagt seinem Untergebenen, er solle melden. Dieser meldet dann, aber nicht in strammer Haltung, sondern in Rühren-Stellung. Am nächsten Tag war eine Parade, da ging es ähnlich zu. Da kam ein junger Sturmführer zu mir und teilte mir mit, er sei beauftragt, einen netten Platz für mich herauszusuchen – und solche Dinge erlebt man sehr häufig. Jedem einzelnen von uns ist das persönlich gleichgültig. Wir müssen aber unsere Stellung wahren, sonst können wir nicht schaffen, was der

Führer von uns verlangt. Diese Frage muß, sowohl gegenüber der SA und SS von Parteiseite her als der Reichswehr gegenüber von seiten der Regierung her geregelt werden. Sonst gehe ich nicht mehr zu solchen Veranstaltungen hin. Mag es auch bei den anderen heute nicht so sein, morgen kann es so sein. Staatliche Notwendigkeiten kann man nicht auf den Takt abstellen. Die müssen verordnet werden. Das gleiche gilt für den Vorbeimarsch. Wenn der RSt. anwesend ist, nimmt er als Vertreter des Führers und Reichspräsidenten den Vorbeimarsch ab, auch den der Reichswehr, nicht der Bataillonskommandeur, er hat zu melden, so war das früher auch im Elsaß. Ich bitte zu meinen Ausführungen Stellung zu nehmen.

StS *Lammers*: Ich habe für diese Ausführungen volles Verständnis. Was Loeper fordert, bedingt die Stellung des RSt. Ich gebe anheim, diese Frage einmal anzuschneiden, wenn der Kanzler sie nicht selbst aufnimmt. Der Reichskanzler will gewisse Ehrenrechte für sich in Anspruch nehmen. Solange er das nicht tut, ist eine Forderung der Herrn RSt. in dieser Richtung etwas mißlich. Doch bin ich der Meinung, daß, soweit es sich um Meldungen und gewisse Ehrenbezeugungen von seiten der Reichswehr handelt, eine bestimmte Regelung getroffen werden muß. Bisher wurde die Frage nur zwischen Reichspräsident und Reichswehrminister behandelt³⁴⁾. Von daher scheint ein gewisser Widerstand zu bestehen. Ich glaube aber, daß der Reichspräsident eine entsprechende Anordnung ergehen läßt, wenn der Kanzler das verlangt. Schwieriger wird das mit den Posten, die etwa von der Reichswehr gestellt werden sollen. Das ist bei der geringen Stärke der Wehrmacht nicht möglich, besonders da auch der Kanzler eine solche Ehrung nicht in Anspruch nimmt. Auch die Stellung von Sicherheitswachen ist nicht möglich, weil die Mannschaften nicht ausreichen. Ich bitte auch, davon abzusehen, daß persönliche Bewachungen durch SA und SS in Kasernen bei der Reichswehr untergebracht werden. Im selben Augenblick wird unser auswärtiger Feind diese Truppenteile als Teile der Reichswehr oder der Hilfspolizei anrechnen. In diesem Punkt wird nichts zu machen sein. Es bestehen aber keine Bedenken, daß entsprechende SA- oder SS-Abteilungen zur persönlichen Bewachung zur Verfügung gestellt werden. Wegen Abnahme des Parademarsches von SA- und SS-Abteilungen bitte ich von Erörterungen abzusehen. Das ist Sache des Obersten SA-Führers. Ich glaube aber, daß von seiten der SA keine Bedenken bestehen.

RSt. *Epp*: Was Loeper vorgetragen hat, kann ich nur bestätigen. Ich kann an sich keine Klage erheben. Das sind Fragen des persönlichen Ermessens. Heute können sie zur Zufriedenheit geregelt sein, morgen nicht. Grundsätzlich wäre noch im Auge zu behalten, wie die Regelung über Meldung oder Vorbeimarsch bei Reichswehrtruppen sein soll. Das Wehrkreiskommando deckt sich in Bayern mit dem RSt.-Gebiet. Der Kommandeur tritt von sich aus zurück und läßt dem RSt. den Vortritt. Die Frage aber, was zu geschehen hat, wenn der Gruppenkommandeur kommt, der dem RSt. annähernd gleichsteht, muß grundsätzlich geregelt werden. Ich hielte es für sehr wünschenswert, daß diese Frage geregelt wird, auch die der Posten. Ich habe für meine Person nicht darauf bestanden, bin aber der Meinung, daß es zur Stellung des RSt. gehört, daß ihm die Behörde die Posten stellt. Er sollte nicht auf Parteitruppen zurückgreifen müssen³⁵⁾. Nun kommen wir zum nächsten Punkt: Etatfragen. Ich bitte um Wortmeldungen.

RSt. *Sprenger*: Der ganze Etat³⁶⁾ ist unter einem Kapitel vereinigt. Das Reichsministerium des Innern gestattet nicht, daß Beträge zusammengelegt werden können. Die einzelnen Unterabteilungen

34) Vgl. Dok. Nr. 152. – Zur „Frage der Ehrenposten und Sicherheitswachen für die Reichsstatthalter“ hatte RWeM v. Blomberg am 22. 9. 33 an den StSRkei geschrieben: Er habe „nach Vortrag beim Herrn Reichskanzler“ den Reichsstatthalter Loeper gebeten, „zur Zeit von dem Wunsche nach einem Ehrenposten der Reichswehr Abstand zu nehmen. Die geringe Stärke des Heeres hat bisher alle Vorgesetzten veranlaßt, von Ehrenposten abzusehen und eine etwaige nötige Bewachung nur durch Schließerposten durchführen zu lassen“. Nicht durchführbar sei auch der Vorschlag des Reichsstatthalters Sauckel, „seine persönliche Wache in Stärke von 1 Truppführer, 2 Scharführern, 18 SS-Leuten in einer Kaserne des Heeres unterzubringen und zu verpflegen“. Eine „unmittelbare Verbindung dieser Hilfspolizei mit der Wehrmacht [...] muß dazu führen, daß diese Hilfspolizei auf unsere Heeresstärke angerechnet wird, wobei die anderen Nationen die Kopfstärke der Hilfspolizei sicher übertrieben hoch ansetzen werden. Sie muß daher unterbleiben.“ (R 43 II/1391, Bl. 30–31).

35) Zur Stellungnahme Hitlers und Hindenburgs in dieser Angelegenheit s. Dok. Nr. 222, dort auch Anm. 14.

36) Zum Reichsstatthalteretat 1933 s. Anm. 4 zu Dok. Nr. 122.

sind verschiedentlich sehr knapp bemessen, so daß sich Schwierigkeiten ergeben werden. Es wäre wissenswert, ob damit zu rechnen ist, daß der oder jener Etatteil erweitert wird, wenn ein unabweisbares Bedürfnis besteht. Zum mindesten sollte gestattet sein, die einzelnen Titel untereinander auszugleichen, und zwar im Rahmen des gesamten Etats.

Mit Recht hat das größte Gebiet einen „Staatssekretär“³⁷⁾). Damit ist ohne weiteres klargelegt, daß man an eine umfangreiche Tätigkeit denkt. Den anderen ist ein Regierungsrat zugebilligt. Ich glaube, daß diese Stellung nicht der eines Regierungsrates entspricht. Die Stellung des Regierungsrates beim RSt. und bei der Landesregierung sind nicht gleich. Die beim RSt. müßte mindestens mit der Stelle eines Ministerialrates bedacht werden. Ich bitte um Ihre Auffassung darüber. Ich bin entschlossen, diese Anforderung zum neuen Etat zu stellen. Wenn die Frage entschieden wird, wird es wieder Schwierigkeiten wegen der festgelegten Norm der Beförderung geben. Es wird eine bestimmte Kategorie von Leuten in Frage kommen sollen. Ich muß feststellen, daß diese Bestimmung dazu führt, daß wichtige Stellen, die mit zuverlässigen Männern besetzt werden müssen, nicht richtig besetzt werden können. Diese Argumentierung läßt sich im Zustand der Revolution nicht durchführen.

RSt. *Sauckel*: Ich unterstütze diesen Vorschlag und mache noch einen weiteren. Beim Statthalter muß ein Beamter sein, der den Statthalter in der Öffentlichkeit und den Behörden gegenüber vertritt und repräsentiert. Damit werden Befugnisse und Entscheidungen nicht abgetreten. Der RSt. muß bei Verhandlungen seinen Mitarbeiter in einem solchen Rang wissen, daß die letzten Beamten auch den Mitarbeiter respektieren. Meines Erachtens muß dieser Mitarbeiter den Rang eines Beamten haben, der mit dem rangiert, der die höchste Spitze im Lande hat. Das kann nicht die Lösung sein, daß das Land einen solchen Beamten leiht. Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein solcher Mann auch bei der loyalsten Zusammenarbeit nicht in Gewissensnöte kommt. Er kann ihnen nicht entgehen, wenn er zwei Herren dienen soll.

RSt. *Loeper*: Ich kann das nur unterstreichen. Wenn eine solche Regelung erfolgen sollte, bitte ich zu bedenken, daß diese Stellung eine rein politische ist. Es muß in erster Linie ein politischer und nicht ein Verwaltungsbeamter sein. Daher kommt in erster Linie nur ein gesiebter Nationalsozialist und ein Mann des Vertrauens des RSt. in Frage. Ich bitte, diese Frage nicht so zu regeln, daß die Leute, die wir an diese Stelle gesetzt haben und die unser Vertrauen genießen, etwa wegkommen oder ihnen ein Beamter mit einem höheren Rang vor die Nase gesetzt wird, sondern daß unsere Leute bleiben und eben den neuen Titel verliehen erhalten. Im Preußischen Innenministerium konnte auch einer Beamter werden, der es nicht war. Das kann beim RSt. gleichfalls sein. Vielleicht ist das in 25 Jahren nicht mehr nötig. Heute aber ist es aus politischen Gründen unerlässlich. Ich wiederhole, die vorhandenen sorgfältig ausgewählten Beamten müssen den neuen Titel erhalten.

RSt. *Mutschmann*: Ich unterstütze diese Auffassung durchaus. Mit der Meinung, daß nur Leute aus der freien Wirtschaft in höchste Beamtenstellen berufen werden können, muß aufgeräumt werden. Es müssen auch Beamte aus der mittleren Laufbahn Aufstiegsmöglichkeiten erhalten. Ihnen ist es heute nicht möglich, in eine höhere Stellung zu kommen.

RSt. *Epp*: Ich habe zwar etatsmäßig einen Staatssekretär³⁸⁾), aber in Wirklichkeit habe ich außerordentlich wenig von ihm. Seine Tätigkeit hat sich mit der Entwicklung der SA stetig ausgeweitet, so daß er für mich förmlich ausfällt. Seine Arbeit muß mein Oberregierungsrat machen. Ich bin mit dieser Lösung nicht unzufrieden. Sie räumt viele Schwierigkeiten aus dem Weg.

RSt. *Sprenger*: Ich möchte eine Anregung geben. Ich werde von Hunderten von Eingaben bombardiert, die von Beamten kommen, die wir hinausgeschafft haben. Es ist schlecht möglich, diese Eingaben, die zu Hunderten vorliegen, so gewissenhaft zu erledigen, wie es notwendig wäre. Man

³⁷⁾ Nach dem Haushaltsplan des RIMin. für die Reichsstatthaltereien vom 9. 6. 33 (genehmigt vom RFM mit Schreiben an den RIM vom 21. 6. 33) war eine Staatssekretärstelle nur dem Büro des Reichsstatthalters in Bayern zugeteilt, die übrigen Reichsstatthaltereien hatten in oberster Position lediglich Oberregierungsräte bzw. Regierungsräte (R 2/11917).

³⁸⁾ Rohm.

sollte angesichts der Staatsnotwendigkeiten diesen Beschwerden nur stattgeben, wenn es unbedingt nötig ist.

RSt. *Mutschmann*: Unsere ganzen Anstrengungen zur Säuberung haben keinen Zweck, wenn nicht auch von den Reichsstellen aus das geschieht, was unerlässlich ist. Z. B. bei der Post geschieht gar nichts. Dort sitzen noch kommunistische Zellen. Auch in den Reichsbetrieben muß eine entsprechende Säuberung durchgeführt werden.

RSt. *Loeper*: Ich bedaure, daß der Staatssekretär nicht mehr zugegen ist. Eine Rolle vom wirtschaftlichen Standpunkt aus spielt für alle Länder die Festlegung der Autostraße. Die Gesellschaft zur Festlegung³⁹⁾ bildet Sektionen im Reich, die die Straße festlegen sollen. Die RSt. und Landesregierungen werden vor vollendete Tatsachen gestellt, ohne gehört zu werden. Der Landeshauptmann von Sachsen wurde zur Konferenz berufen. Er hat wieder einen von ihm abhängigen Beamten als Vertreter bestellt. Die Entscheidung erfolgt nach rein örtlichen Interessen. Ich habe mich schon von uns aus beschwert, aber nur die Antwort bekommen, der betreffende Baurat hätte den Auftrag, sich post festum mit uns in Verbindung zu setzen. Telefongespräche wurden über diese Frage geführt, in denen ohne weiteres davon geredet wurde, daß diese Straßen nach militärischen Gesichtspunkten angelegt werden. Wenn der RSt. und die Landesregierung herangezogen worden wäre, wäre so etwas nicht möglich. Da würde die Sache nach großen Gesichtspunkten behandelt. Dem Straßenaudirektor müßte befohlen werden, daß die Gesellschaft vor der endgültigen Festlegung den RSt. und die Landesregierung heranzuziehen hat.

RSt. *Epp*: Mich hat Todt wohl eingeladen, aber zu einer Zeit, wo ich anderweitig festgelegt war. Eine offizielle Inkenntnissetzung und ein Recht zum Mitreden hätte zur Voraussetzung gehabt, daß der Zeitpunkt zur Prüfung der Strecke rechtzeitig angezeigt worden wäre.

Ich unterbreche einen Augenblick noch die Diskussion über diesen Punkt. Pg. Buttman möchte einen Vortrag über das Konkordat halten.

RSt. *Mutschmann*: Habe kein Interesse.

RSt. *Epp*: In Sachsen spielt es vielleicht weniger herein, aber ich würde doch bitten, daß sich die Herren dahin einigen, daß der Vortrag jetzt eingeschoben wird. Ich bitte um Wortmeldung für den Wunsch.

Es meldet sich niemand.

RSt. *Epp*: Dann lasse ich Pg. Buttman mitteilen, daß der Vortrag nicht in den Rahmen hineinpaßt.

RSt. *Kaufmann*: Ich möchte zu Punkt 6 etwas sagen. Seit Wochen und Monaten wenden sich uralte Parteigenossen an mich mit der Bitte, daß ihnen geholfen werde. Das sind Leute, die mich von früher kennen, die aber gar nicht zu meinem Gebiet gehören, so einer aus Oberbayern, der schon seit 1921 bei der Partei ist, ein anderer seit 1925. Er war Ortsgruppenleiter und Sturmführer. Er hat sein ganzes Kapital geopfert und kann nun keine Hilfe finden. Ich habe ihn herübergeholt trotz größter Sorge im eigenen Lande. Es gehört auch zu unseren Aufgaben als Gauleiter und RSt., für unsere alten Kämpfer zu sorgen.

Stabsleiter *Bormann*: Im Auftrage des Führers teile ich mit, daß die Frage der Reichsreform nicht öffentlich diskutiert werden darf⁴⁰⁾.

RSt. *Sauckel*: Ich möchte aber dann bitten, daß Aufteilungsversuche⁴¹⁾ unterbleiben mögen. Ich habe eine Mitteilung an die thüringischen Parteigenossen deswegen im Benehmen mit dem Führer ergehen lassen.

RSt. *Epp*: Auch in Bayern bewegt diese Frage die Gemüter. Fällt denn nicht in Bälde alles, was wir hier tun, in sich zusammen? Ist diese Frage sehr ernst?

RSt. *Murr*: Ich möchte auch noch anregen, daß sich die Statthalter unter sich auf den Anzug einigen. Wir kommen nun öfter zusammen und dabei ist immer ein Teil in Zivil und ein Teil in Uniform.

39) Richtig: „Gesellschaft zur Vorbereitung der Reichsautobahnen e. V. (GEZUVOR)“, vgl. Anm. 15 zu Dok. Nr. 92.

40) Vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 253.

41) Vgl. oben Anm. 32; außerdem Anm. 3 zu Dok. Nr. 253 und Anm. 3 zu Dok. Nr. 319.

RSt. *Epp*: Wir sollten das am besten der Kleidung des Führers nachmachen. Er ist meist selbst in Zivil. Auch ein Teil der Herren hier geht gerne in Zivil.

RSt. *Sprenger*: Die Statthalter-Konferenzen vollziehen sich unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Ich bin der Auffassung, daß wir, wie der Führer, immer bei solchen Gelegenheiten in Zivil erscheinen können.

RSt. *Epp*: Ich glaube, die Herren, die heute in Zivil sind, haben damit schon zum Ausdruck gebracht, daß es ihnen bequemer ist. Es ist mehr eine Frage der Reisebequemlichkeit. Man müßte nahezu immer einen eigenen Koffer mitnehmen, schon wegen der hohen Stiefel. Ich glaube, wir lassen es wie bisher. Wir stellen es frei, ob einer in Uniform oder Zivil kommen will. Oder sollen wir darüber beschließen.

RSt. *Loeper*: Ich bin dafür, daß Sie als Ältester bestimmen.

RSt. *Sauckel*: Die Uniformfrage ist doch noch ein heißes Eisen. Ich habe mit dem Führer gesprochen. Mit den Gauleitern ist noch nichts erledigt. Es ergeben sich bestimmt noch Neuerungen. Man sollte erst diese Frage klar in einer der nächsten Gauleitersitzungen besprechen und regeln.

Stabsleiter *Bormann*: Der Führer hat angeregt, daß noch einmal Uniformen entworfen werden. Sie sollen demnächst vorgelegt werden.

RSt. *Murr*: Es genügt, wenn man in Zivil kommt.

RSt. *Sprenger*: Wir bekommen sofort ein anderes Bild, wenn wir die Zusammenkunft einmal nach Baden-Baden verlegen oder sonst wohin.

RSt. *Murr*: Wenn wir mehr in die Öffentlichkeit treten, dann können wir uns für Uniform entscheiden.

RSt. *Epp*: Darf ich festhalten: Für Berlin wählen wir Zivil. Wenn Sie mit dem mir übertragenen Recht einverstanden sind, dann wählen wir bei der nächsten Konferenz Zivil, vorausgesetzt, daß wir sie in Berlin abhalten.

RSt. *Sprenger*: Ich bitte RSt. Epp zu ermächtigen, die nächste Versammlung einzuberufen. Ich wäre bereit, auch die nächste vorzubereiten, da ich das auch das erste Mal getan habe. Ich würde gewissermaßen das Büro übernehmen.

RSt. *Mutschmann*: Wir RSt. müssen uns zu einheitlichem Vorgehen entschließen. Ich schlage vor, daß wir alle dem Reichspräsidenten zum Geburtstag gratulieren. Wir müssen mehr Korpsgeist bei besonderen Anlässen beweisen. Da kommt immer nur ein beschränkter Teil, während eine Reihe von Stühlen leer steht.

RSt. *Sprenger*: Ich glaube doch sagen zu dürfen, daß es wenigstens dann für uns selbstverständliche Pflicht ist, da zu sein, wenn es sich um eine Veranstaltung handelt, zu der der Führer kommt.

RSt. *Loeper*: Diese Frage ist nicht allgemein zu regeln. Da gibt es alle naselang eine Einladung. Schließlich haben wir noch etwas in unseren Ländern zu tun. Ich meine, man muß es schon den Statthaltern überlassen, woran sie sich beteiligen wollen. Ein Zwang ist da nicht möglich.

RSt. *Sprenger*: Es muß bedacht werden, ob eine Sache überragend ist, ob sie ganz Deutschland angeht oder nicht. Ich habe es sehr schmerzlich empfunden, daß zu dem historischen Tag, dem „Spatenstich“, bei dem der Führer den Akt eigenhändig vollzog⁴²⁾, meiner Einladung nicht entsprochen wurde. Ich würde doch darum bitten, daß bei Dingen, die von ausschlaggebender Bedeutung sind, die durch die Anwesenheit des Führers eine besondere Note erhalten, alle RSt. einer Einladung Folge leisten.

RSt. *Murr*: Ich bin dafür, daß Sie, wenn Sie schon das Büro haben, eben an die RSt. die Anregung zum Erscheinen geben.

RSt. *Sprenger*: Ich glaube, dazu wäre der Vertreter des Führers⁴³⁾ besser am Platze.

RSt. *Epp*: Ich für meine Person halte für die richtige Stelle die Reichskanzlei. Ich glaube, wir können da keine einheitliche Regelung vornehmen. Das Parteibüro kann helfen und jeweils einen Tip geben.

42) Vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 211.

43) Heß.

Stabsleiter *Bormann*: Eine besondere Schwierigkeit liegt insoweit vor, als sich der Führer oft in letzter Minute entschließt.

RSt. *Epp*: Wir müssen uns häufig von langer Hand auf wichtige Termine festlegen. Nun sage ich mich, mit Rücksicht darauf, daß der Führer an irgendeiner Handlung teilnimmt, an, und dann fällt die Sache im eigenen Land ins Wasser. Ich meine, wir bleiben für die nächste Zeit bei dem Standpunkt der freien Wahl.

Werden sonst noch Anregungen gegeben? Nein, dann schließe ich die Tagung und spreche Kamerad Sprenger meinen Dank für die Vorbereitung aus und auch dafür, daß er die Geschäftsführung für künftig in der Hand behalten will.

Die Tagung wurde mit einem „Heil“ auf den Führer beschlossen.

Für die Richtigkeit der Übertragung d. stenograph. Protokolls:
Reiner

Zitierhinweis

Nr. 221 Vorbesprechung der Reichsstatthalter anlässlich der Reichsstatthalterkonferenz. 28. September 1933, 10.15 Uhr im Reichsministerium des Innern) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d221>